

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		26/06/2024	
Date d'affichage de la convocation :		26/06/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 02 JUILLET 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCON, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Eric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Sara TOURNE à Jean VILA, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES		
Absents excusés	Jean-François REGNIER, Sara TOURNE, Michel GONCALVES		
Absents non excusés	Francisco FERNANDEZ.		
Secrétaire de séance	Thomas SOLOZABAL		

AFFAIRE N°12 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Contentieux travaux 24 logements « Les Hauts du Moulins » : Proposition d'un protocole d'accord entre la Commune et la SARL Atelier Oliver.

Madame la Maire rappelle que la Commune de Cabestany est engagée depuis 2019, dans une procédure judiciaire contre l'ensemble des acteurs qui ont participé à la construction du programme immobilier de Prêt Social en Location et Accession (PSLA) « Les Hauts du Moulins ». Un rapport d'expertise a été ordonné par le Tribunal Administratif de Montpellier afin de décrire les désordres, malfaçons, préjudices et retards relatifs à la construction de ce programme. Ce rapport daté du 18 juin 2021, a permis d'établir les responsabilités de chacun, mais il a permis aussi à la Commune, en parallèle, d'engager des travaux de reprise, avec un nouveau maître d'œuvre, et le financement, pour partie, de l'assurance de dommage ouvrage.

Dans le courant du mois de février, la Commune a adressé à Maître Sarah HUOT, avocate qui défend les intérêts de la Commune sur cette affaire, des compléments d'information à jour ainsi que des documents permettant d'étayer le dossier de la partie requérante, tout en ouvrant la possibilité aux défendeurs, de pouvoir négocier à l'amiable par le biais d'un protocole convenu et satisfaisant.

Ainsi, la société SARL ATELIER OLIVER, dont le siège social est à Toulouges – 66350 au 4, rue Gustave Eiffel, représentée par son gérant en exercice Monsieur Franck OLIVER, titulaire du lot n°10 relatif aux travaux de peinture et dont la réception de travaux a été faite le 4 décembre 2018, à effet au 24 septembre 2018, assortie de réserve, et la Commune de Cabestany, proposent de convenir ce qui suit :

La société ATELIER OLIVER s'engage à payer, dès après la signature du présent accord, à la Commune de Cabestany, la somme de 17 000 € HT outre la TVA de 10% due au titre des travaux de réparation soit 18 700 € TTC ;

La société ATELIER OLIVER renonce au paiement de sa créance relative au solde dû sur la situation n°6, soit 19 383,56 € TTC ;

La société ATELIER OLIVER s'engage à payer à la Commune de Cabestany une somme au titre de sa participation forfaitaire aux frais, d'un montant de 1 000 € ;

En contrepartie du paiement des sommes visées ci-dessus, la Commune de Cabestany se déclare payée de sa créance, renonce à toutes autres demandes, à quelque titre que ce soit, pour les travaux objet du présent accord, à l'encontre de la société ATELIER OLIVER.

La Commune s'engage à se désister purement et simplement de l'action et de l'instance engagées contre la société ATELIER OLIVER et à faire déposer un « mémoire » en ce sens au secrétariat greffe du Tribunal Administratif de Montpellier ;

Les parties conviennent que le présent accord a la valeur d'une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil ;

Pour la négociation, la rédaction et la signature du présent accord, les parties ont été assistées chacune, d'un avocat :

Pour la Commune de Cabestany, la SCP d'Avocats VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER JUOT PIRES JOUBES ;

Pour la société ATELIER OLIVER, la SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE SAGARD CODERCH.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité la proposition du protocole d'accord entre la Commune et la SARL ATELIER OLIVER telle que présentée,

2°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à signer ce document ainsi que tout acte et toute pièce complémentaires afférents à ce dossier.

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



Le secrétaire de séance


Thomas SOLOZABAL

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 05 juillet 2024